ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط عنه فرضها وزكاة الدين على أقسام فانه قوى ووسط وضعيف فالقوى وهو بدل القرض ومال التجارة اذا قبضه وكان على مقر ٤٦٨ ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكا لما مضى ويتراخى وجوب الاداء

الباكورة جاز الا اذا نص على التفويض ولو دفعها المعلم الى خليفته ان كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح والا لا در (قوله ولم ينو الزكاة) ولا نذرا ولا واجبا آخر فاذا نواهما يضمن الزكاة ولو تصدق ببعضه لم تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث واعلم أن أداء الدين من المال الذي عنده لا يصح والحيلة أن يعطي المديون زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه فان مانعه رفعه للقاضي (قوله أو على جاحد عليه بينة) تبع فيه العيني وفي النهر عن الخانية والتحفة صحح قول محمد بعدم الوجوب فيه لان كل بينة لا تقبل ولا كل قاض بعدل (قوله ففيها درهم) هذا انما يظهر اذا كان الماضي عاما واحدا (قوله لان مادون الخ) علة لقوله ويتراخى وجوب الاداء الى أن يقبض أربعين درهما (قوله وكذا فيما زاد بحسابه) ظاهره ولو دون أربعين والمذكور في زكاة المال أنه في كل خمس بحسابه وما بين الخمس الى الخمس عفو وقالا ما زاد بحسابه فيحمل كلامه على الخمس (قوله كثمن ثياب البذلة) اى اذا باع ثياب بذلته وصار ثمنها دينا في ذمة المشتري حتى حال عليه الحول فالحكم ما ذكره ومثله يقال فيما بعده (قوله والوصية) اذا تأخرت عند الوارث مثلا عاما (قوله وبدل الخلع) اذا تأخر عند الزوجة عاما (قوله والصلح عن دم العمد) اذا تأخر بدله عند القاتل عاما مثلا (قوله والدية) اذا تأخرت عند العاقلة أو القاتل عاما مثلا ثم قبضها ولي الدم (قوله والسعاية) كما اذا أعتق بعضه واستسعاه في البعض الآخر وتأخر بدل السعاية عند العبد عاما مثلا ثم قبضه (قوله لا تجب فيه الزكاة مالم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض) اى الا اذا كان عنده ما يضم الى الضعيف در (قوله مطلقا) قليلا أو كثيرا الا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر (قوله واذا قبض مال الضمار) هو مال تعذر الوصول اليه مع قيام الملك درر (قوله كآبق ومفقود) اى وهما من عبيد التجارة (قوله ومغصوب ليس عليه بينة) فلو له بينة تجب لما مضى در قال في تحفة الاخيار وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن محمد من أنه لا زكاة فيه لان البينة قد لا تقبل فيه اه (قوله ومدفون في مفازة) أما المدفون في حرز سواء كان داره أم دار غيره فتجب لامكان التوصل اليه بالحفر كذا في سكب الانهر (قوله وقد نسي مكانه) اى ثم تذكره ويقال نظير ذلك في كل مقام بما يناسبه (قوله ومأخوذ مصادرة) اى ظلما بأن يأمره الظالم بإتيان مال اى ثم يدفعه اليه (قوله عند من لا يعرفه) أما ان كانت عند من يعرفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله بحر (قوله لا بينة عليه) بل ولو كان عليه بينة لانها قد لا تقبل (قوله ولا يجزي عن الزكاة دين) تقدم ذكر الحيلة في ذلك (قوله وموزون) اى غير النقدين (قوله فالمعتبر وزنهما أداء) اى وقت الاداء اى يعتبر الوزن في الواجب المؤدى عندهما وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الانفع للفقراء حتى لو أدى خمسة زيوفا عن خمسة جياد قيمتها أربعة جياد جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جياد قيمتها خمسة ردية عن خمسة ردية لا يجوز الا عند زفر وتمامه في كافي الحاكم (قوله وتضم قيمة العروض الى الثمنين) لان الكل للتجارة وضعا وجعلا در (قوله قيمة) عند الامام وعندهما بالاجزاء فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما در (قوله

الى ان يقبض اربعين درهما ففيها درهم لان مادون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه صح وكذا فيما زاد بحسابه والوسط وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب الزكاة فيه مالم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية والضعيف وهو بدل مال ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة مالم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الامام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا واذا قبض مال الضمار لا تجب زكاة السنين الماضية وهو كآبق ومفقود ومغصوب ليس عليه بينة ومال ساقط في البحر ومدفون في مفازة أو دار عظيمة وقد نسي مكانه ومأخوذ مصادرة ووديعة عند من لا يعرفه ودين لا بينة عليه ولا يجزي عن الزكاة دين أبرئ عنه فقيرا بنيتها وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة وان أدى من عين النقدين فالمعتبر وزنهما أداء كما اعتبر وجوبا وتضم قيمة العروض الى الثمنين والذهب الى الفضة قيمة ونقصان النصاب في الحول لا يضر